



Company Vehicle Driving, Mobile Communication & Liability Agreement

This Company Vehicle Driving, Mobile Communication & Liability Agreement (“Agreement”) is entered into by and between **Bayshore Plumbers, Inc.** (“Company”) and the undersigned employee (“Employee”).

1. Mandatory Safety Policy & Zero-Exception Rule

Employee acknowledges that safe vehicle operation is a **core job requirement** when driving any Company-owned, leased, or insured vehicle.

At no time may Employee operate a Company vehicle while engaging in unsafe or unlawful mobile phone use.

There are **no exceptions** to this policy.

2. Absolute Hands-Free Requirement

While driving any Company vehicle, Employee **must exclusively use the Company-issued wireless, hands-free headset** for all work-related calls.

Employee **may not**:

- Hold a phone
- Touch or manipulate a phone
- Text, scroll, email, or interact with apps
- Use speakerphone without the headset
- Rely on “short calls,” “emergencies,” or verbal instructions

This policy exists to comply with **California Vehicle Code §23123** and related laws.

3. Equipment Provided to Eliminate Distraction

The Company has taken proactive steps to eliminate distraction by providing:

- A Company-approved wireless headset
- Training and notice of this safety requirement
- Clear instructions that Employee may **pull over safely** if unable to communicate hands-free



Employee acknowledges that the Company has provided **reasonable, safer alternatives** to handheld phone use.

4. Personal Responsibility & Refusal of Unsafe Instructions

Employee expressly agrees that:

- **No dispatcher, supervisor, manager, or coworker** may require Employee to violate traffic or safety laws
- Employee is **required to refuse or delay** communication if it cannot be done hands-free
- Compliance with traffic and safety laws **always overrides Company communications**

Failure to refuse unsafe instructions is the **Employee's responsibility**, not the Company's.

5. Assumption of Risk

Employee knowingly and voluntarily assumes **all risks** associated with operating a motor vehicle, including risks arising from distraction, misuse of equipment, or failure to comply with this Agreement.

Employee acknowledges that driving inherently involves danger and that strict compliance with this Agreement is intended to mitigate — but cannot eliminate — such risks.

6. Citations, Accidents & Financial Responsibility

Employee agrees that:

- Any **traffic citation, fine, or penalty** arising from distracted driving or improper phone use is **solely the Employee's responsibility**
- The Company will **not reimburse, defend, indemnify, or support** Employee for such violations
- Any accident occurring while Employee is violating this Agreement may be deemed **outside the course and scope of employment**, to the maximum extent permitted by law

7. Indemnification & Hold Harmless

To the fullest extent permitted by California law, Employee agrees to **indemnify, defend, and hold harmless** the Company, its owners, officers, managers, insurers, and agents from any claims, damages, losses, fines, penalties, or legal fees arising from:

- Employee's violation of this Agreement



- Distracted driving or unlawful phone use
- Failure to follow traffic or safety laws

This obligation survives termination of employment.

8. Wireless Headset Ownership & Replacement Cost

Employee acknowledges that the wireless headset is **Company property**.

- If lost, stolen, damaged, or not returned due to Employee negligence, Employee agrees to reimburse the Company **\$50.00**
- Employee **voluntarily authorizes** payroll deduction for this amount, to the extent permitted by California law
- If payroll deduction is not permitted or insufficient, Employee agrees to reimburse the Company directly
- Replacement will only be issued after reimbursement

This reimbursement is **not a penalty**, but a reasonable replacement cost.

9. Discipline & Termination

Violation of this Agreement may result in disciplinary action, including:

- Written warnings
- Loss of Company vehicle privileges
- Suspension
- Termination of employment

Repeated or serious violations may result in immediate termination.

10. No Insurance Guarantee

Employee understands that Company insurance coverage **may be limited or denied** if Employee violates traffic laws or Company safety policies.

Nothing in this Agreement guarantees coverage under any Company insurance policy.

11. At-Will Employment Preserved

Nothing in this Agreement alters the at-will nature of employment or guarantees continued employment.



12. Severability

If any provision of this Agreement is found unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

13. Governing Law & Venue

This Agreement shall be governed by the laws of the **State of California**, with venue in the county where the Company maintains its principal place of business.

14. Acknowledgment & Voluntary Agreement

By signing below, Employee confirms that they:

- Have read and understood this Agreement
- Have had the opportunity to ask questions
- Understand that compliance is **mandatory**
- Agree that violations may result in discipline or termination
- Accept personal responsibility for their conduct while driving

Employee Acknowledgment

Company Representative

Employee

Name: _____

Name: _____

Title: _____

Signature: _____

Signature: _____

Date: _____

Date: _____



Acuerdo de Conducción de Vehículos de la Empresa, Comunicación Móvil y Responsabilidad

Este Acuerdo de Conducción de Vehículos de la Empresa, Comunicación Móvil y Responsabilidad (“Acuerdo”) se celebra entre **Bayshore Plumbers, Inc.** (“la Empresa”) y el empleado firmante (“el Empleado”).

1. Política de Seguridad Obligatoria y Regla de Cero Excepciones

El Empleado reconoce que la operación segura de vehículos es un **requisito fundamental del trabajo** al conducir cualquier vehículo propiedad de la Empresa, arrendado o asegurado por la Empresa.

En ningún momento el Empleado podrá operar un vehículo de la Empresa mientras participe en el uso inseguro o ilegal de teléfonos móviles.

No existen excepciones a esta política.

2. Requisito Absoluto de Uso Manos Libres

Mientras conduzca cualquier vehículo de la Empresa, el Empleado **debe usar exclusivamente el auricular inalámbrico manos libres proporcionado por la Empresa** para todas las llamadas relacionadas con el trabajo.

El Empleado **no podrá**:

- Sostener un teléfono
- Tocar o manipular un teléfono
- Enviar mensajes de texto, desplazarse, enviar correos electrónicos o interactuar con aplicaciones
- Utilizar el altavoz del teléfono sin el auricular
- Confiar en “llamadas cortas”, “emergencias” o instrucciones verbales

Esta política existe para cumplir con el **Código de Vehículos de California §23123** y otras leyes aplicables.

3. Equipo Proporcionado para Eliminar Distracciones

La Empresa ha tomado medidas proactivas para eliminar distracciones proporcionando:

- Un auricular inalámbrico aprobado por la Empresa
- Capacitación y notificación de este requisito de seguridad



- Instrucciones claras de que el Empleado puede **detenerse de forma segura** si no puede comunicarse de manera manos libres

El Empleado reconoce que la Empresa ha proporcionado **alternativas razonables y más seguras** al uso de teléfonos portátiles.

4. Responsabilidad Personal y Rechazo de Instrucciones Inseguras

El Empleado acepta expresamente que:

- **Ningún despachador, supervisor, gerente ni compañero de trabajo** puede exigir al Empleado que viole las leyes de tránsito o seguridad
- El Empleado está **obligado a rechazar o retrasar** la comunicación si no puede realizarse de manera manos libres
- El cumplimiento de las leyes de tránsito y seguridad **siempre prevalece** sobre las comunicaciones de la Empresa

La falta de rechazo de instrucciones inseguras es **responsabilidad del Empleado, no de la Empresa.**

5. Asunción de Riesgo

El Empleado asume de manera consciente y voluntaria **todos los riesgos** asociados con la operación de un vehículo motorizado, incluidos los riesgos derivados de distracciones, uso indebido del equipo o incumplimiento de este Acuerdo.

El Empleado reconoce que conducir implica peligros inherentes y que el cumplimiento estricto de este Acuerdo tiene como objetivo mitigar — pero no eliminar — dichos riesgos.

6. Citaciones, Accidentes y Responsabilidad Financiera

El Empleado acepta que:

- Cualquier **infracción de tránsito, multa o sanción** derivada de conducción distraída o uso indebido del teléfono es **exclusiva responsabilidad del Empleado**
- La Empresa **no reembolsará, defenderá, indemnizará ni respaldará** al Empleado por dichas violaciones
- Cualquier accidente que ocurra mientras el Empleado viole este Acuerdo podrá considerarse **fuera del curso y alcance del empleo**, en la máxima medida permitida por la ley



7. Indemnización y Exoneración de Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley del Estado de California, el Empleado acepta **indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad** a la Empresa, así como a sus propietarios, directivos, gerentes, aseguradoras y agentes, frente a cualquier reclamo, daño, pérdida, multa, sanción o gasto legal que surja de:

- El incumplimiento de este Acuerdo por parte del Empleado
- Conducción distraída o uso ilegal del teléfono
- El incumplimiento de leyes de tránsito o seguridad

Esta obligación **sobrevive a la terminación del empleo.**

8. Propiedad del Auricular Inalámbrico y Costo de Reemplazo

El Empleado reconoce que el auricular inalámbrico es **propiedad de la Empresa.**

- Si se pierde, es robado, dañado o no se devuelve debido a negligencia del Empleado, el Empleado acepta reembolsar a la Empresa **\$50.00**
- El Empleado **autoriza voluntariamente** la deducción de nómina por este monto, en la medida permitida por la ley de California
- Si la deducción de nómina no está permitida o resulta insuficiente, el Empleado acepta reembolsar directamente a la Empresa
- El reemplazo solo se emitirá después de que se complete el reembolso

Este reembolso **no constituye una sanción**, sino un costo razonable de reemplazo.

9. Disciplina y Terminación

El incumplimiento de este Acuerdo puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo:

- Advertencias por escrito
- Pérdida de privilegios para conducir vehículos de la Empresa
- Suspensión
- Terminación del empleo

Las violaciones repetidas o graves pueden resultar en terminación inmediata.



10. Sin Garantía de Seguro

El Empleado entiende que la cobertura del seguro de la Empresa **puede ser limitada o denegada** si el Empleado viola las leyes de tránsito o las políticas de seguridad de la Empresa.

Nada en este Acuerdo garantiza cobertura bajo ninguna póliza de seguro de la Empresa.

11. Empleo “A Voluntad” Preservado

Nada en este Acuerdo altera la naturaleza de empleo **a voluntad** ni garantiza empleo continuo.

12. Divisibilidad

Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inaplicable, las disposiciones restantes continuarán en pleno vigor y efecto.

13. Ley Aplicable y Jurisdicción

Este Acuerdo se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del **Estado de California**, con jurisdicción en el condado donde la Empresa mantenga su oficina principal.

14. Reconocimiento y Acuerdo Voluntario

Al firmar a continuación, el Empleado confirma que:

- Ha leído y comprendido este Acuerdo
- Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas
- Entiende que el cumplimiento es **obligatorio**
- Acepta que las violaciones pueden resultar en disciplina o terminación
- Acepta responsabilidad personal por su conducta al conducir

Reconocimiento del Empleado

Representante de la Empresa

Nombre del

Nombre: _____

Empleado: _____

Título: _____

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Fecha: _____